ORGANISASJON OG LEDELSE · KAPITTEL 20 · ØKT 3 AV 5

Noen viktige lover: oppsigelsen

En kunde går konkurs, og Kari må si opp en montør. Hvordan gjør hun det riktig?

Kapittel 20 går over fem økter. Denne står for seg selv.

Casebedrifter: Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS.

Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft
Nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 6 · oktober 2026



KARTET

Kapittel 20 svarer på fem spørsmål en leder i elektrobransjen får

Denne økta

1
Holder arbeidsavtalen?
Økt 1 · 20.3.1–20.3.9

2
Er overtiden lov, og hva koster den?
Økt 2 · loven og tariffen

3
Holder oppsigelsen?
Økt 3 · 20.3.10–20.3.19

4
Hva kan vi kreve av kunden?
Økt 4 · 20.2

5
Kan vi skrive det i annonsen?
Økt 5 · 20.1 og 20.4–20.6

Én modell holder kapitlet sammen: hvem står på den andre siden? Det avgjør hvilken regel som gjelder

De ansatte
Arbeidsmiljøloven er gulvet. Tariffavtalen og allmenngjøringen legger på. Avtalen kan gi mer, aldri mindre.

Alle som ser annonsen
Markedsføringsloven. Og der loven slutter: etikken.

Bedriften
Nordlys eller Fjell

Forbrukeren
Håndverkertjenesteloven. Rettighetene kan ikke avtales bort.

Næringskunden
Kontrakten, ofte en standardkontrakt. Håndverkertjenesteloven gjelder ikke.

ORDENE I BRANSJEN

Samme ting, andre ord: boka og bransjen

Læreboka og loven sier	Bransjen sier ofte	Det er
Arbeidsavtale	Ansettelseskontrakt, kontrakten	Den skriftlige avtalen mellom bedriften og den ansatte
Tariffavtale	Overenskomsten, LOK (Landsoverenskomsten for elektrofagene)	Avtalen mellom partene i elektrofagene om lønn, arbeidstid og overtid
Overtid	OT, overtidstimer, «å jobbe over»	Arbeid utover avtalt arbeidstid, med tillegg
Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold	Nedbemanning, driftsinnskrenkning	Oppsigelse fordi det ikke er arbeid nok, ikke på grunn av den ansatte
Forbruker / næringsdrivende	Privatkunde / bedriftskunde, byggherre, entreprenør	Kunden som er beskyttet av håndverkertjenesteloven / av kontrakten
Prisoverslag / gjengs pris	Estimat, «ca.-pris» / regningsarbeid, etter medgått tid	Et anslag som kan sprekke litt / pris etter timene som faktisk går
Tilleggsarbeid	Tillegg, endring, ekstraarbeid	Arbeid utenfor oppdraget, som må avtales med kunden først

Ordene i midten er vanlige i bransjen, ikke lærebokas. På prøve og eksamen bruker du lærebokas og lovens ord.

HISTORIEN

En entreprenørkunde går konkurs. Kari må si opp én montør. Ronny: «Si det i bilen»

Jonas: ansatt august 2020, 41 år



Grunnen

Virksomheten

Entreprenørkunden er konkurs. Ikke noe Jonas har gjort.

Ronnys forslag

«I bilen»

Muntlig, uten drøfting. Det har han gjort før.

Annet passende arbeid

Vurdert

Kari har sett på service og solcelle og lading uten å finne noe.

MÅL FOR ØKTA

Etter denne økta kan du gjennomføre en oppsigelse i riktig rekkefølge, og regne fristen

1 Følge rekkefølgen

Drøft først, skriv det ned, ha saklig grunn. Og vite at den ansatte kan stå i stillingen mens saken går.

2 Skille grunnene

Virksomhetens forhold (nedbemanning) eller arbeidstakerens forhold (advarsel). Og avskjed, som er noe annet.

3 Regne fristen

Én, to eller tre måneder etter år ansatt, og fra den første i måneden etter.

Du trenger ikke

å føre en oppsigelsessak eller kunne rettspraksis om saklighet. Når det blir tvist, ringer du advokat eller bransjeforeningen.

Hvorfor det haster

En formfeil kan gjøre en oppsigelse ugyldig, selv om grunnen var god. Den som har sagt «du er ferdig» i bilen, har allerede gjort en.

Slik går økta, i rekkefølge

Ordene	Historien	Rekkefølgen	Formkravene	Saklig grunn	Fristene	Fra når	Avskjed og attest	Stopp: 1C	Fasit	Bransjen	Les selv

BEGREP

Oppsigelse: hvorfor er rekkefølgen like viktig som grunnen?

Begrepet

Boka kaller oppsigelse et svært alvorlig skritt, som arbeidsgiver i det lengste skal forsøke å unngå. Loven setter en rekkefølge: drøfting før beslutningen, skriftlig oppsigelse med rettigheter og frister, og saklig grunn. Arbeidstakeren kan stå i stillingen mens saken går, og en usaklig oppsigelse er ugyldig.

Regelen

Drøft (§ 15-1) → skriftlig (§ 15-4) → saklig grunn (§ 15-7). Stå i stillingen (§ 15-11). Usaklig: ugyldig og erstatning (§ 15-12).

Rekkefølgen, steg for steg



De tre første er Karis jobb. De to siste er det som skjer hvis hun ikke gjør jobben.

I jobben

Skriv ned rekkefølgen før du begynner, og hold deg til den. Et drøftingsmøte etter at beslutningen er tatt, er ikke en drøfting.

Hos Nordlys

Kari har vurdert annet arbeid i service og i solcelle og lading. Neste steg er drøftingsmøtet med Jonas og den tillitsvalgte. Først etterpå skriver hun oppsigelsen.

Husk **Drøft først. Skriv det ned. Ha en saklig grunn.**

BEGREP

Formkravene: hva er galt med «du er ferdig» i bilen?

Begrepet

Oppsigelsen skal være skriftlig og leveres personlig eller sendes rekommandert (§ 15-4). Den skal opplyse om retten til å kreve forhandlinger, reise søksmål og stå i stillingen, og om fristene. Mangler dette, kan oppsigelsen kjennes ugyldig hvis arbeidstakeren går til sak innen fire måneder (§ 15-5).

Regelen

Skriftlig + levert riktig + rettighetene og fristene.
Formfeil: kan kjennes ugyldig ved søksmål innen 4 måneder.

I jobben

Bruk en mal, levér personlig med et vitne eller send rekommandert, og ta kopi. Muntlig er aldri nok.

Ronny i bilen mot kravene i § 15-4

Krav	Ronny i bilen	
Drøftet før beslutningen (§ 15-1)	nei, krangel først	mangler
Skriftlig (§ 15-4)	muntlig	mangler
Levert personlig eller rekommandert	sagt i bilen	mangler
Rett til forhandling, søksmål, stå i stilling	ingenting sagt	mangler
Fristene for å kreve forhandling og gå til sak	ingenting sagt	mangler

Hos Nordlys

Montøren Ronny sa opp i bilen, kan gå til sak innen fire måneder og få oppsigelsen kjent ugyldig, uansett hva krangelen handlet om. Kari må rydde opp, ikke Ronny.

Husk **Muntlig er aldri nok.**

BEGREP

Saklig grunn: virksomhetens eller arbeidstakerens forhold?

Begrepet

En oppsigelse må være saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgiverens eller arbeidstakerens forhold (§ 15-7). Ved nedbemanning kreves en bedriftsøkonomisk begrunnelse, saklig utvelgelse, og at det ikke finnes annet passende arbeid. Bedriftens behov veies mot ulempene for den enkelte. Gjelder det oppførsel, er advarsel sentralt.

Regelen

Virksomheten: økonomi, utvelgelse, annet arbeid, avveining.
Arbeidstakeren: pliktbrudd, ofte advarsel først.

To veier til saklig grunn

Virksomhetens forhold

Nedbemanning, driftsinnskrenkning

Bedriftsøkonomisk begrunnelse
Saklig utvelgelse
Annet passende arbeid vurdert
Avveining mot ulempene

Jonas: kunden er konkurs

Arbeidstakerens forhold

Pliktbrudd, oppførsel

Advarsel er sentralt
Dokumentasjon av forholdet
Avveining

Ikke Jonas: han har ikke gjort noe galt

I jobben

Før du velger hvem, skriv ned kriteriene: ansiennitet, kompetanse, sosiale forhold. Og spør: finnes det annet arbeid i bedriften?

Hos Nordlys

Jonas sies opp fordi kunden er konkurs: virksomhetens forhold. Han trenger ingen advarsel, men Kari må vise at hun har vurdert annet passende arbeid.

Husk **Nedbemanning krever begrunnelse og omplassering. Advarsel hører til oppførsel.**

Du er her

Avtalen | Overtid | **Si opp** | Prisen | Reklamen

BEGREP

Oppsigelsesfristen: hvor lang er den, etter hvor mange år?

Begrepet

Hovedregelen er én måned, gjensidig (§ 15-3). Etter fem års sammenhengende ansettelse er fristen minst to måneder, etter ti år minst tre. Sier arbeidsgiver opp en som har vært ansatt i ti år og har fylt 50, 55 eller 60, er fristen minst fire, fem eller seks måneder. I prøvetiden er fristen 14 dager.

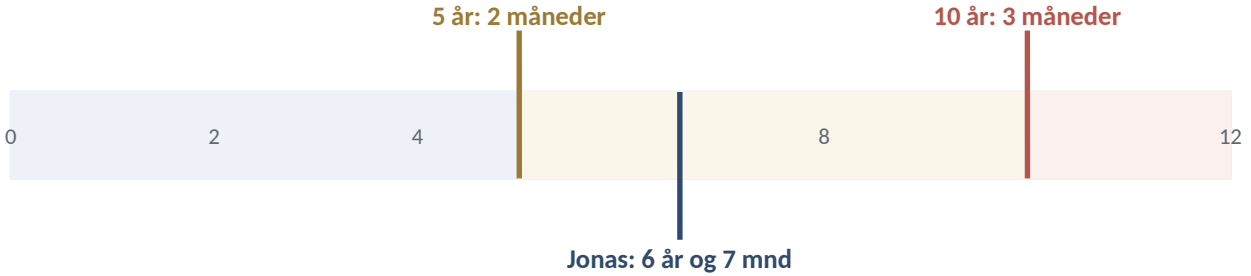
Regelen

Under 5 år: 1 mnd. 5 år: 2 mnd. 10 år: 3 mnd.
10 år og 50 / 55 / 60 år: 4 / 5 / 6 mnd (når arbeidsgiver sier opp).

I jobben

Regn hele år fra ansettelsesdatoen til dagen oppsigelsen gis. Et år som ikke er fullt, teller ikke.

Tersklene: år ansatt gir fristen



August 2020 til mars 2027 = 6 år og 7 måneder = 6 hele år. Over 5, under 10: minst 2 måneder.

Nordlys startet i 2019: ingen har ti år ennå.

Hos Nordlys

Hos Nordlys er to måneder den lengste fristen i dag, fordi bedriften startet i 2019. Jonas har 6 hele år og får to måneder.

Husk **Tell hele år. 5 år gir 2 måneder, 10 år gir 3.**

BEGREP

Fristens start: 20. mai eller 31. mai?

Begrepet

Oppsigelsesfristen løper fra og med den første dagen i måneden etter at oppsigelsen fant sted (§ 15-3 fjerde ledd). Resten av måneden oppsigelsen gis i, kommer altså i tillegg. Det er den vanligste regnefeilen: å telle fra datoen på brevet.

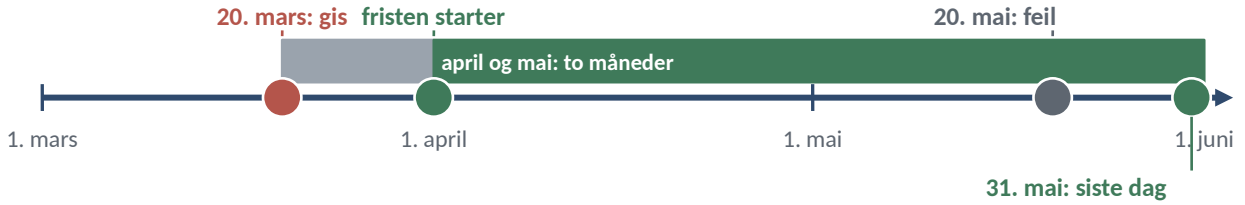
Regelen

Start = 1. dag i måneden etter.
Siste dag = siste dag i den siste måneden av fristen.

I jobben

Skriv siste dag i oppsigelsesbrevet, regnet riktig. Feil dato er en ny konflikt du ikke trenger.

Jonas: oppsigelsen gis 20. mars, fristen er to måneder



Feilen: å telle to måneder fra 20. mars gir 20. mai. Riktig: fra 1. april, så april og mai: 31. mai.

Hos Nordlys

Jonas er sagt opp 20. mars 2027. Fristen løper fra 1. april. Hans siste dag er 31. mai, ikke 20. mai.

Husk **Fristen starter den første i måneden etter.**

BEGREP

Avskjed og attest: når kan noen gå samme dag, og hva får de med seg?

Begrepet

Avskjed er noe annet enn oppsigelse: et påbud om å fratre straks, ved grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold (§ 15-14). Bokas eksempler er tyveri på arbeidsplassen og vold mot arbeidsgiver. Drøfting og skriftlighet gjelder også her. Når noen slutter, har de rett til attest med navn, fødselsdato, hva arbeidet besto i og hvor lenge (§ 15-15).

Regelen

Oppsigelse: frist. Avskjed: straks, bare ved grovt pliktbrudd. Attest: navn, fødselsdato, arbeidet, varighet.

I jobben

En krangel i bilen er ikke grunnlag for avskjed. Er du i tvil om det er grovt nok, er det sannsynligvis ikke det.

Tre måter et arbeidsforhold slutter på



mindre alvorlig grunn — *grovt pliktbrudd*

Attesten (§ 15-15)	Jonas
Navn og fødselsdato	står
Hva arbeidet besto i, og hvor lenge	montør i prosjekt og nybygg, august 2020 til mai 2027

Hos Nordlys

Jonas fratrer 31. mai og skal ha attest. Ved avskjed kan det stå at arbeidstakeren er avskjediget, men ikke hvorfor.

Husk **Avskjed er for det grove. Alt annet er oppsigelse med frist.**

STOPP · OPPGAVE 1C

Stopp 1: en entreprenørkunde er konkurs. Kari må si opp Jonas

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Filer → OL20_Noen_viktige_lover_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1C

Dette gjør du

Jonas har vært montør siden august 2020, og oppsigelsen gis 20. mars 2027. Regn hele år ansatt (a) og fristen i måneder (b), og velg siste dag (c).

Gå gjennom seks påstander om hva en gyldig oppsigelse krever: Ja eller Nei (d). Ta stilling til om han må slutte 31. mai når han går til sak (e), og skriv rekkefølgen Kari skal følge (f).

Slik vet du at du er i mål

To grønne sjekker på a og b, riktig dag i c, seks i d, riktig valg i e, og en rekkefølge i f som sjekken sier «Bra» til. Du kan forklare hvorfor siste dag ikke er 20. mai.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer. Står du fast: skriv JA i hint-cellen. Alene, i par eller i gruppe, slik du vil.

FASIT

Fasit 1C: 6 år, 2 måneder, siste dag 31. mai. Og han kan bli stående

a · Hele år ansatt

6 år

August 2020 til mars 2027: 6 år og 7 måneder

b · Frist

2 måneder

Minst 5 år, under 10 (§ 15-3 andre ledd)

c · Siste dag

31. mai

Fra 1. april (fjerde ledd). Ikke 20. mai

d · Krav

4 ja, 2 nei

Ja: drøfting, skriftlig, annet arbeid, begrunnelse. Nei: muntlig, advarsel

e: går Jonas til sak i tide, kan han fortsette i stillingen til saken er avgjort (§ 15-11). f: saklighet og omplassering (§ 15-7), drøftingsmøte (§ 15-1), skriftlig oppsigelse (§ 15-4), attest (§ 15-15).

BRANSJEN

Bransjen: solkraft på tak falt om lag 70 %, og 35 elektrobedrifter gikk konkurs

Solkraft på tak, fall i første del av 2026

om lag 70 %

Etter 47 % i 2024 og 24 % i 2025. NHO Elektro til Stortinget, april 2026.

Elektrobedrifter som gikk konkurs i 2025

35

15 av dem medlemmer i NHO Elektro (Lønnsomhetsrapport 2025).

Konkurser i bygg og anlegg, 2025

1 104

Statistisk sentralbyrå. Når entreprenøren går konkurs, mister underentreprenøren arbeidet.

Når markedet forsvinner, krever loven det samme hver gang: bedriftsøkonomisk begrunnelse, saklig utvelgelse, annet passende arbeid vurdert, drøfting først og skriftlig oppsigelse.

LES SELV · ØV SELV

Denne økta på ett ark: les selv, øv selv, og dette kan du bli spurt om

Les selv i boka

Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 20: avsnitt 20.3.10–20.3.19 (drøfting, frister, formkrav, formfeil, saklig grunn, retten til å stå i stillingen, usaklig oppsigelse, avskjed, attest).

Slå opp § 15-3 på Lovdata for fristene.

Øv selv i appen og arbeidsboka

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Øv og Prøv.

Arbeidsboka: 1C ferdig hjemme. Regn fristen for deg selv hvis du ble sagt opp i dag.

Dette kan du bli spurt om

Gjør rede for kravene til en gyldig oppsigelse og rekkefølgen. Forklar forskjellen på oppsigelse på grunn av virksomhetens og arbeidstakerens forhold. Regn oppsigelsesfristen og siste arbeidsdag. Forklar forskjellen på oppsigelse og avskjed.

Det viktigste fra økta: drøft først, skriv det ned, ha saklig grunn, og regn fristen fra den første i måneden etter.

Kilder

Kilde	Brukt til
Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave (i samarbeid med advokat Vegard Sandø Austgulen), kapittel 20, avsnitt 20.3.10–20.3.19	Oppsigelse, avskjed og attest slik boka framstiller dem
Arbeidsmiljøloven (lov 17. juni 2005 nr. 62), gjeldende tekst gjengitt av Arbeidstilsynet, arbeidstilsynet.no/regelverk/lover (hentet 14.10.2026); Lovdata avviste maskinell henting. §§ 15-1, 15-3, 15-4, 15-5, 15-6, 15-7, 15-11, 15-12, 15-14, 15-15	Fristene og formkravene
NHO Elektro: høringsinnspill til Stortinget, april 2026; Lønnsomhetsrapport 2025 (35 konkurser). Statistisk sentralbyrå, konkurser i bygg og anlegg 2025 (gjengitt i bygg.no, hentet 14.10.2026)	Bransjen
Nordlys Elektro AS, faktaark 2026 (18 ansatte, 12 montører, 2 lærlinger, startet 2019, timepris 890 kr). Fjell Elektro AS, faktaark (560 000 kr i lønn, 1 800 betalte timer, ikke tariffbundet). Situasjonene er konstruert for kapitlet. Jonas og Ronny i bilen er konstruert for kapitlet	Historien og oppgaven
Arbeidsboka OL20_Noen_viktige_lover_Oppgaver_v6.xlsx i LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app), Organisasjon og ledelse kapittel 20, Filer	Stopp-oppgavene

Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter. Dette er undervisningsmateriell; i besvarelser og til eksamen gjelder læreboka og lovteksten i Lovdata.